



AAA-543

Seat No. 5

B. Com. (Sem. III) Examination

October / November - 2016

CC - 203 : Taxation : Paper - I

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

- સૂચના : (૧) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.
- (૨) દરેક પ્રશ્નની જરૂરી ગણતરી તમારા જવાબના ભાગરૂપે દર્શાવો.

૧ માગ્યા પ્રમાણે જવાબ આપો : (કોઈ પણ ચાર)

૧૪

- (૧) કર આયોજન અને કરચોરી - ટૂંકનોંધ લખો.
- (૨) રહેઠાણનો દરજ્જો - ટૂંકનોંધ લખો.
- (૩) કરમુક્ત આવકો (ગમે તે સાત)
- (૪) બેંગ્લોરના શ્રી મૂકેશ શાહને વાર્ષિક રૂ. ૪,૮૦,૦૦૦નો મૂળ પગાર મળે છે. તથા મોંઘવારી ભથ્થું વાર્ષિક રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦ લેખે મળે છે જેનો સમાવેશ પ્રોવિડન્ટ ફંડના હેતુ માટે પગારમાં કરવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત તેમને મોંઘવારી પગાર રૂ. ૮૬,૦૦૦ અને ઘરભાડા ભથ્થું રૂ. ૧,૪૪,૦૦૦ મળે છે. તેઓ રહેવાના મકાનનું ભાડું રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦ ચૂકવે છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે કરમુક્ત ઘરભાડા ભથ્થું નક્કી કરો.



- (૫) શ્રી હરેશની માલિકીનું એક મકાન તેણે ભાડુઆતને દર મહિને રૂ. ૨૪,૦૦૦ના ભાડાથી ૨ વર્ષ માટે ભાડે આપ્યું છે. આ મકાન અંગે નીચેના વાર્ષિક ખર્ચાઓ થયા :

રૂ.

- (૧) સ્થાનિક વેરો ભાડુઆતે ચૂકવેલ ૧૨,૦૦૦
 (૨) મકાન બંધાવવા માટે લીધેલી લોનનું વ્યાજ ૧૭,૪૦૦
 (૩) ભાડું ઉઘરાવવાનો ખર્ચ ૮૦૦
 (૪) જમીન ભાડું ૩,૦૦૦
 (૫) આગના વીમાનું પ્રીમિયમ ૬,૦૦૦
 (૬) સમારકામ ખર્ચ ૬,૦૦૦

આકારણી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે તેમની મકાન મિલકતની આવકની ગણતરી કરો.

- (૬) એક્સાઈઝ ડ્યૂટી - ટૂંકનોંધ લખો.

- ૨ આકારણી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ના સંબંધિત પાછલા વર્ષ માટે નીચેની માહિતી ધ્યાનમાં લઈ વિશિષ્ટ કર્મચારી અલ્પાની કરપાત્ર પગારની આવકની ગણતરી કરો. ૧૪

- (૧) મૂળ પગાર - તેઓ ૧-૭-૨૦૧૧ના રોજ રૂ. ૧૦,૦૦૦ - ૧,૦૦૦ - ૧૩,૦૦૦ - ૨,૫૦૦ - ૨૮,૦૦૦ના ગ્રેડમાં નોકરીમાં જોડાયા છે અને તેમને દર વર્ષે ૧લી જુલાઈએ ઈજાફો મળે છે.

- (૨) મોંઘવારી ભથ્થું રૂ. ૮૫,૨૦૦.

- (૩) બોનસ અને કમિશન વાર્ષિક રૂ. ૧૬,૦૦૦.

- (૪) મનોરંજન ભથ્થું માસિક રૂ. ૧,૦૦૦.
- (૫) શિક્ષણ ભથ્થું (તેમને એક જ બાળક છે.) રૂ. ૬૦૦ માસિક.
- (૬) માલિકે તેમને રહેઠાણ માટે જે ફ્લેટ આપેલ છે તેનું કંપનીએ ચૂકવેલ માસિક ભાડું રૂ. ૮,૦૦૦ છે. માલિકે આ ફ્લેટની સજાવટ (ફર્નિચર વગેરે) અંગે રૂ. ૨,૮૨,૦૦૦ ખર્ચેલ છે.
- (૭) માલિકે ૧.૮ ક્યુબિક કેપેસિટીની ક્ષમતાના એન્જિનની મોટરકાર (ડ્રાઈવરની સગવડ વિના) આપેલ છે. આ ગાડીનો ઉપયોગ અંશતઃ ધંધા માટે અને અંશતઃ ખાનગી હેતુઓ માટે થાય છે. આ અંગેના બધા જ ખર્ચ કર્મચારી ભોગવે છે.
- (૮) માલિક દ્વારા મૂળ પગારના ૧૪% પ્રમાણે તેમના માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો આપે છે.
- (૯) તેમના પ્રોવિડન્ટ ફંડ ખાતામાં ૯.૫%ના દરે રૂ. ૧૦,૪૫૦ વ્યાજ જમા થયેલ છે.
- (૧૦) તેમના પગારમાંથી નીચેની કપાતો કરવામાં આવેલ છે :
- (અ) પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં કર્મચારીનો ફાળો મૂળ પગારના ૧૪%
 - (બ) વ્યવસાય વેરો રૂ. ૨,૪૦૦ વાર્ષિક
 - (ક) મકાનની સગવડ અંગેની વસૂલાત
(મૂળ પગારના ૧૦%)
 - (ડ) વર્ષ દરમિયાન વધારે ચૂકવાયેલ કમિશનની વસૂલાત રૂ. ૨,૦૦૦.

૩ ભૌમિલ ત્રણ મકાન ધરાવે છે, જેની માહિતી નીચે મુજબ છે :

વિગત	'લાભ' (રહેઠાણ માટે ભાડે આપેલ) રૂ.	'શુભ' (સ્વ-વપરાશ) રૂ.	'અમૂલ' (સ્વ-વપરાશ) રૂ.
(૧) મ્યુનિ. આકારણી	૯૦,૦૦૦	૨૦,૦૦૦	૪૦,૦૦૦
(૨) વાજબી ભાડું	૯૬,૦૦૦	૨૬,૦૦૦	૩૬,૦૦૦
(૩) મળવાપાત્ર ભાડું (માસિક)	૧૦,૦૦૦	-	-
(૪) મ્યુ. કરવેરા (ચૂકવેલ)	૧૮,૦૦૦	૧૦%	૧૦% (બાકી)
(૫) બાંધકામ કે મરામત માટે લીધેલ લોનનું વ્યાજ (ચૂકવવાનું બાકી)	૪,૦૦૦	૬,૦૦૦	૩,૦૦૦
(૬) મકાનનું વીમા પ્રીમિયમ	૨,૦૦૦	૧,૦૦૦	૨,૦૦૦
(૭) બાંધકામ પૂરું થયા તારીખ	૧-૪-'૧૩	૩૧-૩-'૧૧	૩૧-૩-'૧૨
(૮) બાંધકામ સમય દરમિયાન ચૂકવેલ વ્યાજ	-	૧૦,૦૦૦	૧૨,૦૦૦
(૯) જમીન મહેસૂલ	૧,૦૦૦	૨૦૦	૩૦૦
(૧૦) મકાન મરામત માટે લીધેલી લોનની પરત ચૂકવણી	-	૧૦,૦૦૦	૧૨,૦૦૦

ચાલુ વર્ષના ૧૦ માસના ભાડાની રકમ 'લાભ' મકાનના ભાડુઆત પાસેથી મળેલ નથી. 'લાભ' મકાનના નાદાર ભાડુઆતે તા. ૨૯-૨-૨૦૧૬ના રોજ મકાન ખાલી કરેલ છે. ત્યાર પછી તે મકાન ખાલી રહેલ છે.

આ. વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે ભૌમિલની મકાન-મિલકતની આવકના મથાળા નીચે કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો.

અથવા

શ્રી નવીન અને શ્રી પ્રવિણ 'અ' અને 'બ' નામની
મકાન-મિલકતોના સહમાલિકો છે. તેઓનો મકાનમાં અને આવકમાં
હિસ્સો નીચે મુજબ છે :

(૧) શ્રી નવીન : ૩૦% (૨) શ્રી પ્રવિણ : ૭૦%

મકાન-મિલકતોને લગતી વિગતો નીચે પ્રમાણે છે :

વિગત	'અ' (રૂ.)	'બ' (રૂ.)
માસિક ભાડું	૯,૦૦૦	૧૮,૦૦૦
મ્યુનિસિપલ વેરા (મ્યુનિ. આકારણી મુજબના વા. મૂ.ના ૨૦% લેખે)	૨૭,૦૦૦	૪૦,૫૦૦
જમીન મહેસૂલ	૩,૦૦૦	૪,૫૦૦
આગના વીમાનું પ્રીમિયમ	૩,૦૦૦	૪,૦૦૦
ભાડું ઉઘરાવનારને પગાર	૧૨,૦૦૦	૧૫,૦૦૦
મકાનમાં સુધારા-વધારા માટે લીધેલ લોનનું વ્યાજ	૪૫,૦૦૦	૨૨,૫૦૦
મકાન ખાલી રહ્યાનો સમય	૩ મહિના	-

નીચેની વધારાની માહિતી પરથી શ્રી નવીન અને શ્રી પ્રવિણની
આકારણી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટેના મકાન-મિલકતોની કુલ આવકની
ગણતરી કરો :

	શ્રી નવીન રૂ.	શ્રી પ્રવિણ રૂ.
(૧) પોતાના રહેઠાણનું મકાન - ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય	૪૨,૦૦૦	૪૫,૦૦૦
(૨) મ્યુનિસિપલ વેરા	૨,૪૦૦	૩,૦૦૦
(૩) મકાન ખરીદવા લીધેલી લોનનું વ્યાજ	૩૬,૭૫૦	૧૬,૫૦૦
(૪) ધંધાની કરપાત્ર આવક	૧,૮૦,૦૦૦	૨,૦૦,૦૦૦

- ૪ (અ) નીચે દર્શાવેલ વિગતો ઉપરથી આકારણી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે મિ. અરવિંદનો નિવાસનો હોદ્દો નક્કી કરો. ૭

ભારતમાં આવ્યા તારીખ	ભારત બહાર ગયાની તારીખ
૨૦-૪-૨૦૧૧	૧-૭-૨૦૧૨
૧-૧-૨૦૧૩	૧૬-૫-૨૦૧૩
૧૨-૧-૨૦૧૫	૧૩-૩-૨૦૧૬

(બ) ટૂંકનોંધ લખો :

- (૧) કાયમી ખાતા નંબર
- (૨) મૂળસ્થાનેથી કરકપાત.

અથવા

- ૪ (અ) શ્રી ભાવિન આકારણી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ના સંબંધિત પાછલા વર્ષમાં કમાયેલ આવકો અંગે નીચેની વિગતો રજૂ કરે છે : ૭

(૧) યુ.એસ.એ.માં સ્થિત મિલકતો

પરનું વ્યાજ ૩,૮૦,૦૦૦

(૨) ભારતીય કંપનીની ફિક્સડ ડિપોઝિટ પર

વ્યાજ જે ભારત બહાર મળેલ છે. ૧૭,૦૦૦

(૩) લંડનમાં કમાયેલ અને મેળવેલ અગાઉનાં

વર્ષોનો ધંધાકીય નફો જે ચાલુ પાછલા વર્ષ

દરમિયાન ભારતમાં લાવેલ છે. ૧,૦૦,૦૦૦

(૪) ભૂતપૂર્વ ભારતીય માલિક પાસેથી

યુ.એસ.એ.માં મળેલ પેન્શન..... ૩,૦૦,૦૦૦

નીચેના સંજોગોમાં આકારણી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે

તેમની કુલ ગ્રોસ આવકની ગણતરી કરો :

(૧) જો તેઓ સામાન્ય રહીશ હોય.

(૨) જો તેઓ રહીશ પરંતુ સામાન્ય રહીશ ન હોય

(૩) જો તેઓ બિનરહીશ હોય.

(બ) ટૂંકનોંધ લખો :

(૧) અગાઉથી કર ચૂકવવો

(૨) નિયમિત આકારણી.



૫ ટૂંકનોંધ લખો :

(૧) કસ્ટમ ડ્યૂટી

(૨) શખસ

(૩) પાછલું વર્ષ.

અથવા

૫ ટૂંકનોંધ લખો :

(૧) કરદાતા

(૨) આકસ્મિક આવક

(૩) ઈન્કમેટેક્સ ઓફિસર.

ENGLISH VERSION

- Instructions :** (1) Figures to the right indicate the marks of the questions.
- (2) Show necessary calculations in support of your answer.

1 Answer the following as directed : (any **four**) 14

- (1) Write short notes on - Tax Planning and Tax Evasion.
- (2) Write short notes on - Residential Status.
- (3) Exempted incomes (any **seven**).
- (4) Shri Mukesh Shah of Bangalore gets annual basic salary of Rs. 4,80,000 and dearness allowance of Rs. 1,20,000 p.a. which is to be included in the salary for the purpose of Provident Fund purposes. He also gets house rent allowance of Rs. 1,44,000 p.a. and dearness pay of Rs. 96,000 p.a. The actual house rent paid by him is Rs. 1,50,000 p.a.
You are required to calculate the tax-free house rent allowance for the P.Y. 2015-16.
- (5) Shree Haresh is the owner of a house, which is let out for two years on a monthly rent of Rs. 24,000. Expenses incurred in respect of the house are as follows :

Rs.

- (1) Tenant's burden (local taxes
paid by tenants) 12,000
- (2) Interest on loan taken to
construct the house 17,400
- (3) Collection charges 900
- (4) Ground rent 3,000
- (5) Fire insurance premium 6,000
- (6) Repairs 6,000

Compute his taxable income for
A.Y. 2016-17 under the head 'Income from
House Property'.

- (6) Write short notes on Excise Duty.

2 Compute the salary income of a specified **14**
employee. Alpa for the previous year relevant to
Assessment Year 2016-17 from the following data
made available to you :

- (1) Basic salary : She joined on 1-7-2011 in the
grade 10,000 - 1,000 - 13,000 - 2,500 - 28,000,
the increment falling due on 1st July every
year.
- (2) Dearness allowance Rs. 85,200.
- (3) Bonus and commission Rs. 16,000.

- (4) Entertainment allowance Rs. 1,000 p.m.
- (5) Children Education Allowance Rs. 600 p.m.
(for one child).
- (6) The employer has provided her a flat +
(Furniture etc.) for which the employer pays
rent of Rs. 8,000 p.m. The employer has spent
Rs. 2,92,000 on its furnishing.
- (7) The employer has provided a car (without
driver) all expenses of maintenance are borne
by the employee. The car is for office and
private use and has 1.8 Lt. cubic capacity
engine.
- (8) The employer contributes @ 14% of basic pay
towards her recognised Provident Fund.
- (9) Interest credited to her P.F. A/c @ 9.5% is
Rs. 10,450.
- (10) The employer has made the following
deductions from her pay :
 - (a) Employees provident fund contribution
14% of basic pay.
 - (b) Professional Tax Rs. 2,400 (Annual)
 - (c) Recovery of token rent for the
accommodation @ 10% of basic pay.
 - (d) Recovery of excess commission paid
during the year Rs. 2,000.

- 3 Bhaumil owns three houses, particulars of which 14 are as follows :

Particulars	'Labh' (Let-out) Rs.	'Shubh' (S.O.) Rs.	'Amrut' (S.O.) Rs.
(1) Municipal valuation	90,000	20,000	40,000
(2) Fair rent	96,000	26,000	36,000
(3) Rent receivable (p.m.)	10,000	-	-
(4) Municipal taxes (paid)	18,000	10%	10% (unpaid)
(5) Interest (unpaid) on housing loan (for construction or repairs)	4,000	6,000	3,000
(6) Insurance premium on building	2,000	1,000	2,000
(7) Date of completion of construction	1-4-'13	31-3-'11	31-3-'12
(8) Interest on loan paid during construction period	-	10,000	12,000
(9) Land revenue	1,000	200	300
(10) Repayment of housing loan	-	10,000	12,000

The tenant (who was in possession of 'Labh' up to 29-2-16) has not paid 10 months rent. The house 'Labh' has remained vacant in March, 2016.

Compute the taxable income of Bhaumil under the head income from house property for the A.Y. 2016-17.

OR

- 3 Shri Navin and Pravin are co-owners of two house properties - A and B. Their share of ownership and income are as under :

(1) Shri Navin : 30%

(2) Pravin : 70%

The following are the details of properties :

	A (Rs.)	B (Rs.)
Monthly rent	9,000	18,000
Land revenue (annual)	3,000	4,500
Municipal taxes @ 20% of Municipal valuation	27,000	40,500
Insurance premium (annual)	3,000	4,000
Salary for rent collection (annual)	12,000	15,000
Interest on loan taken for repairs	45,000	22,500
Vacancy period	3 months	-

Calculate the property income of Mr. Navin and Pravin for the Assessment Year 2016-17. Other detail are as follows :

	Navin Rs.	Pravin Rs.
(1) Gross annual value of self-occupied property	42,000	45,000
(2) Municipal taxes	2,400	3,000
(3) Interest on loan taken to purchase house	36,750	16,500
(4) Taxable business income	1,90,000	2,00,000

- 4 (a) From the following information, find out the residential status of Mr. Arvind for the Assessment Year 2016-17 : 7

<i>Date of arrival in India</i>	<i>Date of departure from India</i>
20-4-2011	1-7-2012
1-1-2013	16-5-2013
12-1-2015	13-3-2016

- (b) Write short notes on : 7

- (1) Permanent Account Number (PAN)
- (2) Deduction of tax at source.

OR

- (a) Shri Bhavin Furnishes the following particulars of his income earned during the previous year relevant to the Assessment Year 2016-17 :

Rs.

- (1) Interest from property
in U.S.A. 3,80,000
- (2) Interest on fixed deposit with
Indian company received
outside India. 17,000
- (3) Business profits earned in
earlier years and received in
London brought to India
during current previous year. ... 1,00,000
- (4) Pension from a former Indian
employer received in U.S.A. 3,00,000

Compute his gross total income for the Assessment Year 2016-17 in the following circumstances :

- (1) If he is Resident
- (2) If he is Resident but not Ordinary Resident
- (3) If he is Non-Resident.

- (b) Write short notes on :

- (1) Advance Payment of tax
- (2) Regular Assessment.

5 Write short notes on :

14

- (1) Custom Duty
- (2) Person
- (3) Previous Year.

OR

5 Write short notes on :

14

- (1) Assessee
- (2) Casual Income
- (3) Income-tax Officers.

